

0069639-28.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2205/2018 - 80º Distrito Policial - Vila Joaniza, 304/2018 - 80º Distrito Policial - Vila Joaniza

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO HENRIQUE VELSCH DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0069639-28.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0069639-28.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2205/2018 - 80º Distrito Policial - Vila Joaniza, 304/2018 - 80º Distrito Policial - Vila Joaniza

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO HENRIQUE VELSCH DO NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

1. Diante do quanto decidido no Recurso Especial Nº 1891998-SP (2020/0218570-0), com o seguinte teor: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 225, §4º, III, do RISTJ, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para reconhecer o direito do recorrente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição da dosimetria da pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada em fração a ser motivadamente fixada, nos termos dos parâmetros que constam da fundamentação. Determino ao Juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade da conversão da pena em restritivas de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem para que adotem as providências necessárias".

Passo a reanálise e adequação da pena de acordo com a determinação acima:

Na primeira fase da dosimetria penal, as circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal. Fixo ao réu, assim, pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, as penas não se alteram, posto que não há agravantes e a menoridade não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na derradeira etapa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois a folha de antecedentes e certidão criminal (fls. 145-146) acostadas aos autos revela que o acusado é tecnicamente primário. Além disso, não há nos autos demonstração concreta de que o acusado integrasse organização criminosa ou de que fizesse da atividade ilícita seu meio de vida.

Utilizo-me da fração máxima de 2/3, chegando-se ao montante final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

O regime de cumprimento de pena, em que pese a previsão do artigo 2º, §1º da Lei de Crimes Hediondos, considerando o montante de pena fixado e a primariedade do réu, será o aberto. O STF já se manifestou que tal previsão é inconstitucional, no julgamento do Habeas Corpus 111.840/ES, afetado ao Plenário, tendo como relator o Min. Dias Toffoli.

Presentes os requisitos enumerados no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo tempo fixado para o cumprimento da pena corporal, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, bem como na prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, que deverá ser dirigido à instituição com caráter social, a critério do Juízo das Execuções Criminais.

2. Fl. 11- No mais, considerando tratem-se os objetos/quantia apreendidos (R\$ 77,00 - Valor moeda) de instrumentos/produtos do crime, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, decreto sua perda em favor do FUNAD. Oficie-se à autoridade policial para que remeta a guia de depósito das quantias apreendidas. Com a juntada, oficie-se à Instituição Financeira para que transfira a quantia apreendida (cf.Fl. 11) para o FUNAD.

3. Façam-se as devidas anotações e comunicações, oficiando se para destruição das drogas ou eventual amostra.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA